Articolato (bozza)

Disposizioni per il pagamento del gioco pubblico esclusivamente tramite conto di gioco statale, per la tracciabilità dei flussi finanziari e il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo

BOZZA PER LA DISCUSSIONE · NOVEMBRE 2026

Testo normativo in sei Capi e diciotto articoli (il numero dell'articolo 8-bis è provvisorio e sarà ricomposto al deposito). I valori tra parentesi quadre sono proposte provvisorie, motivate nella scheda di valutazione economica.

Capo I — Finalità e definizioni

Art. 1 *(Finalità e principi)*

1. La presente legge, in attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività di cui all'articolo 32 della Costituzione, detta disposizioni per la prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo e per la piena tracciabilità dei flussi finanziari del gioco pubblico, anche ai fini della prevenzione del riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e del contrasto dell'evasione fiscale.
2. La presente legge non vieta né limita l'offerta di gioco lecito e non introduce nuove tipologie di gioco. Essa disciplina esclusivamente i mezzi di pagamento del gioco pubblico in rete fisica e gli strumenti di protezione del giocatore.
3. Le disposizioni della presente legge sono altresì volte a rendere effettivi gli obblighi vigenti in materia di verifica della maggiore età e di autoesclusione dal gioco.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
   - *a)* «apparecchi»: gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (AWPR);
   - *b)* «punti di accettazione scommesse»: le agenzie, i negozi e i punti di vendita, anche accessori, autorizzati alla raccolta in rete fisica di scommesse;
   - *c)* «conto di gioco statale»: il conto di gioco nominativo, unico per ciascuna persona fisica, istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 3;

- *d)* «carta di gioco»: lo strumento, fisico o digitale, che consente l'accesso al conto di gioco statale e l'addebito delle giocate;
- *e)* «gestore tecnico»: il soggetto a totale partecipazione pubblica designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- *f)* «RUA»: il Registro unico degli autoesclusi dal gioco;
- *g)* «ADM»: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Capo II — Conto di gioco statale

Art. 3 *(Istituzione del conto di gioco statale)*

1. È istituito presso ADM il registro unico dei conti di gioco. Ciascuna persona fisica è titolare di un solo conto di gioco statale, valido per tutti i canali del gioco pubblico, in rete fisica e a distanza.
2. La gestione tecnica del registro e dei conti è affidata, mediante convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a una società a totale partecipazione pubblica individuata tra PagoPA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.
3. Le somme depositate sui conti di gioco costituiscono patrimonio separato a ogni effetto rispetto al patrimonio del gestore tecnico e non sono soggette ad azioni esecutive dei creditori di quest'ultimo. I conti sono infruttiferi.
4. L'apertura, la gestione e la chiusura del conto sono gratuite. L'apertura non richiede la titolarità di un conto di pagamento bancario o postale.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti ADM e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche del registro, dei flussi e dell'interoperabilità, nel rispetto dell'articolo 9.

Art. 4 *(Carta di gioco e riconoscimento universale)*

1. La carta di gioco è rilasciata gratuitamente, in forma fisica o digitale, previa identificazione del richiedente mediante identità digitale (SPID o CIE) ovvero mediante documento di identità presso i rivenditori autorizzati.
2. Ogni apparecchio e ogni terminale o banco di accettazione delle scommesse, di qualunque produttore e di qualunque concessionario, riconosce e accetta la carta di gioco. La conformità al presente comma è condizione per il rilascio e per il mantenimento dei nulla osta di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché requisito delle concessioni per la raccolta del gioco pubblico.
3. È vietata l'adozione di circuiti di pagamento proprietà di singoli operatori, sostitutivi o aggiuntivi rispetto al conto di gioco statale.
4. Nelle interazioni con gli esercenti, con gli apparecchi e con i terminali, la carta espone esclusivamente un identificativo pseudonimo. L'identità del titolare non è in alcun caso resa disponibile a esercenti, gestori, produttori o concessionari.

Art. 5 *(Ricariche, prelievi e divieto di credito)*

1. La ricarica del conto in contanti è ammessa esclusivamente presso gli esercenti e i rivenditori autorizzati, previa identificazione del titolare mediante la carta di gioco, entro i massimali di cui al comma 5.
2. La ricarica mediante strumenti di pagamento tracciabili è ammessa esclusivamente da conti di pagamento intestati al titolare del conto di gioco, con autenticazione forte del cliente e nei limiti della disponibilità effettiva del conto di pagamento.
3. Sono vietate la ricarica mediante carte di credito, scoperti di conto, linee di credito o qualsiasi altra forma di finanziamento o di dilazione di pagamento, le ricariche automatiche o ricorrenti e le ricariche disposte da persone diverse dal titolare.
4. L'esercente o rivenditore riceve per ciascuna ricarica un compenso fisso, indipendente dall'importo e dal volume di gioco, e non ha accesso al saldo né allo storico del titolare.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati i massimali di ricarica per singola operazione, giornalieri, settimanali e mensili, per ciascun canale e complessivi per persona. I massimali complessivi sono unici su tutti i canali. Il massimale settimanale per le ricariche in contanti è fissato in coerenza con il limite di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
6. Il titolare può escludere in ogni momento uno o più canali di ricarica con effetto immediato; la riattivazione ha effetto decorse almeno settantadue ore dalla richiesta.
7. Le vincite sono accreditate esclusivamente sul conto di gioco. I fondi presenti sul conto sono in ogni caso restituibili al titolare, anche durante pause, vincoli volontari o autoesclusione, esclusivamente mediante strumenti tracciabili a lui intestati. Sono vietati i prelievi in contanti.
8. Per le somme ricaricate in contanti, il prelievo ordinario verso strumenti tracciabili è consentito solo dopo giocate per un importo almeno pari a [•] volte la somma ricaricata, fatti salvi gli obblighi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e la restituzione al titolare delle somme non giocate in caso di chiusura del conto o di autoesclusione.

Capo III — Obbligo di gioco tramite conto

Art. 6 *(Divieto di impiego del contante sugli apparecchi)*

1. Con le gradualità e a decorrere dai termini di cui all'articolo 10, sugli apparecchi sono vietate l'installazione e la permanenza in esercizio di accettatori di banconote, gettoniere o altri dispositivi che consentano il pagamento diretto in contanti o mediante strumenti al portatore.
2. La partecipazione al gioco mediante apparecchi è consentita esclusivamente previa autenticazione del giocatore con la carta di gioco e con addebito della giocata sul conto di gioco statale.
3. L'apertura e la chiusura di ciascuna sessione di gioco sono registrate dal sistema centrale di ADM unitamente ai dati della raccolta.

Art. 7 *(Raccolta fisica delle scommesse)*

1. Nei punti di accettazione scommesse la convalida delle puntate e il pagamento delle vincite avvengono esclusivamente tramite il conto di gioco statale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 decorre dal dodicesimo mese successivo al termine di cui all'articolo 10, comma 4. Si applicano gli articoli 8 e 9.

Art. 8 *(Limiti di gioco, pause, autoesclusione e minori)*

1. Il conto di gioco applica a ciascun titolare limiti predefiniti giornalieri, settimanali e mensili di deposito e di perdita. Per i conti di nuova apertura i limiti predefiniti sono fissati, per le prime [•] settimane, a valori prudenziali determinati con il decreto di cui al comma 2; il loro aumento segue la disciplina del presente comma. Il titolare può ridurli in ogni momento, con effetto immediato; l'aumento ha effetto decorse almeno settantadue ore dalla richiesta e non oltre il tetto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è fissato un tetto massimo inderogabile di deposito e di perdita, per singolo canale e complessivo.
3. Gli apparecchi impongono interruzioni obbligatorie della sessione di gioco e mostrano in modo chiaramente leggibile la durata della sessione e il saldo delle perdite.

3-bis. Il titolare può assumere un vincolo volontario di durata pari a uno, tre, sei o dodici mesi, che sospende la ricarica e il gioco o ne riduce i limiti nella misura da lui scelta. Il vincolo è revocabile in ogni momento: la revoca ha effetto decorsi [sette] giorni dalla richiesta, previa conferma del titolare. Durante tale periodo è offerto, senza alcun obbligo, un colloquio con il servizio per le dipendenze. Alla scadenza il vincolo non si rinnova senza una nuova conferma.

4. L'iscrizione al RUA determina il blocco automatico e immediato del conto di gioco su ogni canale, in rete fisica e a distanza. [La durata minima dell'iscrizione, la richiesta di cancellazione con effetto ritardato e il rinnovo su conferma sono disciplinati in coerenza con la normativa vigente sul RUA.]
5. La maggiore età del titolare è verificata all'apertura del conto e ad ogni autenticazione.

Art. 8-bis *(Indicatori di rischio e interventi graduati)*

1. Il sistema centrale di ADM rileva, esclusivamente per finalità di tutela della salute, indicatori oggettivi di rischio individuati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli indicatori comprendono almeno:
   a) il raggiungimento del limite giornaliero per [•] giorni consecutivi;
   b) ricariche ripetute nella medesima giornata;
   c) richieste ripetute di aumento dei limiti;
   d) sessioni di gioco prolungate o notturne.

2. Al verificarsi di un indicatore si applicano, secondo gradualità e proporzionalità, le seguenti misure:
   a) un messaggio personale al titolare, di contenuto non commerciale, con l'indicazione dei servizi di supporto;
   b) una pausa obbligatoria di [ventiquattro o quarantotto] ore e la riduzione temporanea dei limiti;
   c) l'invito a un colloquio con il servizio per le dipendenze e la proposta di vincolo volontario o di autoesclusione.
3. Le misure di cui al comma 2, lettera b), sono temporanee e reversibili. Il titolare può chiedere il riesame a un operatore di ADM, che decide entro [•] ore. Non sono adottate decisioni esclusivamente automatizzate di durata superiore a [•] ore.
4. Le misure del presente articolo non hanno natura sanzionatoria e non comportano alcuna conseguenza per il titolare diversa da quelle ivi previste.
5. Su provvedimento dell'autorità giudiziaria, in particolare del giudice tutelare, ADM applica al conto i limiti o i blocchi disposti. Tali misure restano soggette al riesame da parte dell'autorità che le ha disposte.
6. I dati trattati ai sensi del presente articolo sono accessibili esclusivamente al sistema centrale di ADM e al gestore tecnico, quale responsabile del trattamento, e sono esclusi da ogni accesso di concessionari, produttori ed esercenti.

Capo IV — Protezione dei dati

Art. 9 *(Titolarità e trattamento dei dati)*

1. ADM è titolare del trattamento dei dati personali connessi al conto di gioco statale. Il gestore tecnico opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Concessionari, produttori ed esercenti accedono esclusivamente a identificativi pseudonimi e ai dati strettamente necessari all'esecuzione della giocata. In nessun caso accedono all'identità del titolare o al suo storico di gioco.
3. È vietato qualsiasi trattamento dei dati di gioco per finalità commerciali, di marketing, di profilazione promozionale o comunque di incentivazione del gioco. La violazione comporta la revoca della concessione o del nulla osta, ferme le sanzioni previste dal regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati individuali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità della presente legge e comunque non oltre il termine fissato dal decreto di cui al comma 6, fatti salvi gli obblighi di conservazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Per finalità sanitarie, statistiche e di ricerca i dati sono resi disponibili esclusivamente in forma anonima e aggregata, anche all'Istituto superiore di sanità per la valutazione di cui all'articolo 14.
6. Il decreto attuativo delle disposizioni del presente articolo è adottato previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

7. Il trattamento dei dati individuali di gioco per l'applicazione dell'articolo 8-bis è ammesso quale compito di interesse pubblico per la tutela della salute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e con le garanzie stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

Capo V — Transitorio, incentivi e sanzioni

Art. 10 *(Regime transitorio e avvio graduale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nulla osta di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rilasciati esclusivamente per apparecchi privi di dispositivi di pagamento in contanti e dotati di lettore della carta di gioco.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i dodici mesi successivi, il divieto di cui all'articolo 6 si applica agli apparecchi installati nelle province individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti ADM, il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità (fase pilota). Le province sono scelte in modo da includere aree metropolitane, città medie e piccoli comuni e da rappresentare almeno il dieci per cento del parco apparecchi.

2-bis. Con il decreto di cui al comma 2, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono individuati, prima dell'avvio della fase pilota, le province di confronto, simili a quelle interessate per caratteristiche demografiche e di offerta di gioco, gli indicatori di cui al comma 3 e le soglie minime di riduzione degli indicatori di danno e di aumento tollerabile del gioco illegale ai fini del comma 4. Gli indicatori di danno comprendono almeno la quota dei titolari con perdite elevate o continuative, le richieste di aiuto ai servizi per le dipendenze e, ove rilevabile nell'arco della fase pilota, la prevalenza del disturbo da gioco d'azzardo. Prima dell'avvio della fase pilota sono rilevati i valori di partenza degli indicatori nelle province interessate e in quelle di confronto, compresa una stima del gioco illegale curata da ADM e dalla Guardia di finanza e trasmessa all'Istituto superiore di sanità. Indicatori, soglie e valori di partenza sono pubblicati.

3. Entro tre mesi dal termine della fase pilota l'Istituto superiore di sanità, che opera in piena autonomia, trasmette ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, che la trasmettono alle Camere, una relazione di valutazione su: indicatori di danno nelle province interessate rispetto a quelle di confronto e ai valori di partenza; raccolta e prelievo erariale unico; adesione al conto di gioco e uso dei limiti; autoesclusioni e vincoli volontari; andamento del gioco illegale nelle province interessate rispetto a quelle di confronto e ai valori di partenza; criticità tecniche e di accessibilità dello strumento. ADM fornisce i dati in forma anonima e aggregata e può depositare osservazioni, che sono allegate alla relazione.

4. Il divieto di cui all'articolo 6 si applica a tutti gli apparecchi entro il termine di scadenza delle concessioni delle reti telematiche, come prorogate, e comunque non oltre il [31 dicembre 2029], a condizione che la relazione di cui al comma 3 accerti che, nelle province interessate rispetto a quelle di confronto, gli indicatori di danno si sono ridotti almeno nella misura minima fissata ai sensi del comma 2-bis e che il gioco illegale non è aumentato oltre la soglia ivi fissata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, tenuto conto della relazione di cui al comma 3, compresi gli effetti sul prelievo erariale unico, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'estensione è articolata per scaglioni territoriali e sono adottate le misure correttive necessarie.

4-bis. Se la relazione di cui al comma 3 non accerta le condizioni di cui al comma 4, l'estensione è sospesa e il Governo, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, presenta alle Camere le misure correttive o una proposta di revisione della presente legge. La sospensione cessa con l'entrata in vigore di tali misure o della legge di revisione. Nelle province interessate dalla fase pilota il divieto resta in applicazione, salva diversa determinazione delle misure correttive. I termini di cui al comma 4, anche ai fini del comma 5 e degli articoli 7 e 11, sono prorogati per il tempo della sospensione.

5. Gli apparecchi non suscettibili di adeguamento sono dismessi alla scadenza naturale del nulla osta e comunque entro il termine di cui al comma 4.

Art. 11 *(Credito d'imposta per l'adeguamento)*

1. Agli esercenti e ai gestori è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese documentate di adeguamento o di sostituzione degli apparecchi e dei terminali, sostenute entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, nel limite di cinquecento euro per apparecchio e comunque nel limite di spesa di cui all'articolo 16.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di fruizione del credito.
3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis».

Art. 12 *(Sanzioni)*

1. L'esercente che consente il gioco con modalità diverse da quelle dell'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun apparecchio. In caso di reiterazione è disposta la sospensione del nulla osta da uno a sei mesi e, alla seconda reiterazione, la revoca.
2. Il concessionario di rete risponde in solido della vigilanza sui punti della propria rete ed è soggetto alle penali previste dalla convenzione di concessione.
3. La produzione, l'importazione e la commercializzazione di apparecchi o terminali non conformi all'articolo 4, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 per ciascun apparecchio o terminale e al divieto di commercializzazione.
4. Per la manomissione dei dispositivi di autenticazione e di addebito si applica l'articolo 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13 *(Controlli e contrasto del gioco illegale)*

1. Contestualmente all'avvio della fase pilota di cui all'articolo 10, comma 2, è adottato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un piano straordinario di controlli di ADM e della Guardia di finanza sugli apparecchi e sulle raccolte irregolari, con risorse dedicate a valere sull'articolo 16.
2. ADM riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del gioco illegale nel periodo transitorio e nei tre anni successivi.

Capo VI — Disposizioni finali

Art. 14 *(Monitoraggio e valutazione ex post)*

1. ADM e il Ministero della salute presentano alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione su: raccolta per canale di gioco; comportamenti di gioco in forma aggregata; prevalenza del disturbo da gioco d'azzardo; andamento del gioco illegale.
2. Decorsi tre anni dalla piena applicazione dell'articolo 6, l'Istituto superiore di sanità svolge una valutazione indipendente di efficacia della presente legge. Sulla base dei suoi esiti il Governo presenta alle Camere eventuali proposte di revisione.

Art. 15 *(Procedure europee)*

1. Le disposizioni di carattere tecnico della presente legge e dei decreti attuativi sono notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.
2. Il progetto delle disposizioni incidenti sui mezzi di pagamento è sottoposto al parere della Banca centrale europea ai sensi della decisione 98/415/CE.
3. L'efficacia delle disposizioni tecniche è subordinata al perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16 *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 (realizzazione e gestione dell'infrastruttura), 11 (credito d'imposta) e 13 (piano di controlli), valutati in euro [25] milioni per l'anno 2027, [78] milioni per l'anno 2028, [58] milioni per l'anno 2029, [59] milioni per l'anno 2030 e [35] milioni annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per la parte ricorrente, mediante corrispondente utilizzo di quota del gettito del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel limite di [35] milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e, per l'onere iniziale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. La relazione tecnica stima gli effetti della presente legge sulla raccolta e sul prelievo erariale unico, dando conto della loro coerenza con la finalità di tutela della salute di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze monitora gli effetti della presente legge sul gettito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fase pilota di cui all'articolo 10, comma 2, è disposta anche al fine di quantificare l'effetto sul prelievo erariale unico prima dell'estensione a tutti gli apparecchi.

Art. 17 *(Entrata in vigore ed estensione ad altri canali)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 decorrono secondo i termini degli articoli 7, comma 2, e 10.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, l'obbligo di gioco tramite conto di gioco statale può essere esteso agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (VLT), e ad altri canali del gioco pubblico.

Bozza di proposta di legge — testo normativo completo. I valori tra parentesi quadre sono stime provvisorie della scheda di valutazione economica, da validare nella relazione tecnica. Le motivazioni delle scelte sono nella scheda di valutazione.